كانت العادة جارية بينهم بها (و) على المؤجر (القود) للمركوب (والسوق والشيل والحط) ولزوم الدابة للنزول للحاجة وواجب كصلاة مفروضة (وترميم الدار) المؤجرة (باصلاح المنكسر واقامة المائل) من سقف وبناء حائط وبلاط وعمل باب (وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه) كاصلاح بركة في الدار أو أحواض بالحمام واصلاح مجارى المياه وسلاليم للاسطحة (وعلى المستأجر الحمل) قال في القاموس والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان (والمظلة) قال في القاموس والمظلة بالكسر والفتح الكبير من الاخبية والوطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين والدليل (و) على مكتر حماما أو دارا (تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من) القمامة و(الزبل ونحوه) كالرماد (ان حصل بفعله) أى بفعل المكترى كالوطرح فيها جيفا أو ترابا أو غيرهما

* (فصل والاجارة عقد لازم) من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها بلا موجب لانها عقد معاوضة فكان لازما كالبيع (لا تنفسخ بموت المتعاقدين) أو أحدهما لانها عقد لازم (ولا) تنفسخ الاجارة (بتلف المحمول) أى الراكب قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الاصحاب الا أبا محمد يعني الموفق قال في الانصاف والصحيح من المذهب ان الاجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع ومعنى قوله مطلقا أى سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أولا وسواء كان هو المكترى كالو اكترى دابة لركوب نفسه فمات أو غيره كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد قال في الاقناع وشرحه ولا تنفسخ بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بان لم يكن له وارث أو كان غائبا لكن يموت بطريق مكة لان المعقود عليه انما هو منفعة الدابة دون الراكب انتهى (ولا) تنفسخ الاجارة (بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع) وارث ووصية ونكاح وخلع وطلاق وصلح (ولمشتر لم يعلم) أن المبيع مؤجر (الفسخ أو الامضاء) أى الخيار بين أن يفسخ البيع أو يمضيه مجانا (والاجرة) عن المدة التي المشترى مالك لها فيها (له) أى للمشترى (وتنفسخ) الاجارة (بتلف كل العين المؤجرة المعينة) كالو استأجر عبدا فمات أو دارا فانهدمت قبل مضى شئ من المدة سواء قبضها المستأجر أم لا لان المنفعة زالت بتلف المعقود عليه وقبضها انما يكون باستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل من ذلك شئ فانفسخ العقد (و) تنفسخ (بموت المرتضع) المكترى لرضاعه وفيه التفصيل الجارى في اجارة العين المعينة فيما اذا مات قبل المدة وبعد مضى زمن منها له أجرة (و) تنفسخ الاجارة (بهدم الدار) المؤجرة (ومتى تعذر استيفاء النفع) من العين المؤجرة (ولو) كان المتعذر (بعضه) أى النفع (من جهة المؤجر) كالو حول مالك العين المستأجرة مستأجرها منها قبل انقضاء مدة الاجارة من غير خيار للمستأجر أو امتنع من تسليم الدابة في اثناء المدة أو في اثناء المسافة أو الاجير في تكميل العمل (فلا شئ له) على المستأجر حتى مما سكن قبل ان يحوله المؤجر وان كان تعذر النفع بالعين (من جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة) فان لم يسكن مستأجر لعذر أولا او تحول في اثناء المدة فعليه الاجرة (وان تعذر) استيفاء النفع من العين المؤجرة (بغير فعل أحدهما) اى المؤجر والمستاجر (كشرود) الدابة (المؤجرة وهدم الدار وجب من الاجرة بقدر ما استوفى) من النفع قبل حصول ماذكر (وان هرب المؤجر وترك